



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp

Rol N°1782-2025

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 2730, reclama el Partido Político Renovación Nacional, contra la Resolución N°G11939 de dos de mayo de dos mil veinticinco, de la Directora (s) del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos de la colectividad por sus candidaturas a Concejales en el proceso electoral de octubre de 2024, ordenó la devolución al último aportante de \$3.679.061;

2°) Que, la resolución reclamada mantiene cuatro observaciones de las realizadas durante el proceso de auditoría de la cuenta electoral, a saber:

a) Observación N°5: Consistentes en gastos por desplazamiento (combustible, peajes, transporte privado) por \$1.188.598, sin presentar documentos tributarios válidos de respaldo;

b) Observaciones N°8 y N°9: Consistentes en dos pagos de \$1.000.000 cada uno a los prestadores de servicios Felipe Cartes Salgado y don Waldo Otarola Silva, según boletas de honorarios N°46 y N°1, por servicios prestados para la campaña, que fueron reparados por el Servicio Electoral por respaldarse en informes de gestión idénticos y porque, dentro de los servicios prestados se señaló haber prestado apoyo en una misa en conmemoración del ex presidente Sebastián Piñera, que no se consideró gasto electoral en los términos del artículo 2 de la Ley N°19.884;

c) Observación N°42: Gasto declarado de \$30.000.000, respaldado en la factura N°284 de The Full Commerce SpA, destinado a los cuatro procesos electorales de octubre de 2024 (Alcaldes, Concejales, Consejeros y Gobernadores Regionales). Este se anuló parcialmente mediante la nota de crédito N°33 por \$1.693.416, derivando en un ajuste del gasto atribuible a la elección de Concejales por \$423.354;

Asimismo, el Servicio Electoral rechazó un gasto de \$1.490.404 por propaganda en radioemisoras (factura N°97.801 del proveedor Bío Bío Comunicaciones S.A.), en razón de lo dispuesto en el artículo 15, inciso tercero, de la Ley N° 19.884;

3°) Que el reclamante solicita dejar sin efecto la





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp

Rol N°1782-2025

resolución impugnada, aprobando la cuenta general de ingresos y gastos de la elección de Concejales de los días veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro sin las rebajas aplicadas, reconociéndose además su derecho al reembolso fiscal.

Acerca de la observación N°5, indica que no pudo acompañar la totalidad de los respaldos al responder la observación, por lo que acompaña a fojas 2752 y siguientes su reclamación una planilla con los fondos a rendir con el detalle de las boletas por región y, a fojas 2767 y siguientes presenta boletas escaneadas e informes de actividades con fotografías con los despliegues territoriales.

En cuanto a las observaciones N°8 y N°9, sostiene que la mención a la misa conmemorativa se incluyó por error en los informes por instrucción del presidente regional del partido.

Respecto de la observación N°42, el reclamante sostiene que la nota de crédito obedeció a la devolución de un saldo a favor de la colectividad por una parte del presupuesto que no fue gastado en publicidad digital.

Sobre el rechazo del gasto con Bío Bío Comunicaciones S.A., invoca la sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 12.003-2021 y la resolución de la Dirección de Compras y Contratación Pública de 30 de diciembre de 2024 –que dejó sin efecto la inhabilidad registral de la empresa– para sostener la inaplicabilidad del artículo 15, inciso tercero, de la Ley N°19.884. Agrega que el Administrador General Electoral actuó de buena fe, ya que la proveedora figuraba en el tarifario oficial publicado por el Servicio Electoral;

4°) Que, sobre la observación N°5, la documentación acompañada a fojas 2.752 y siguientes que contienen informes de actividades con fotografías y desarrollo del despliegue territorial de la colectividad en diversos sectores del país, permiten tener por acreditados los gastos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley N°19.884, por lo que se tendrá por subsanada la observación;

5°) Que, en relación a las observaciones N°8 y N°9, consta los informes de actividades de fojas 2.929 y





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp

Rol N°1782-2025

siguientes y sus comprobantes ratifican que los prestadores desempeñaron tareas de coordinación regional para todas las candidaturas del partido. Atendida la amplitud territorial -Región del Bío Bío-, la complejidad operativa y la diversa cobertura geográfica que demandan tales cometidos, resulta razonable la contratación de más de una persona para el cumplimiento eficaz de dichas tareas. De este modo, los servicios contratados aparecen efectivamente prestados, los cuales se encuentran adicionalmente sustentados en la cronología de actividades y en los medios de prueba fotográficos acompañados en autos.

Si bien un oficio religioso persigue un fin que no constituye gasto electoral, los informes dan cuenta de otras veintiuna actividades cuya efectividad no se ve desvirtuada por la sola mención de dicho evento. En consecuencia, se acoge la reclamación en este punto y se deja sin efecto el rechazo de los gastos observados bajo los N°8 y N°9, sin que ello implique calificar el acto conmemorativo como gasto electoral;

6°) Que, en relación con la observación N°42, corresponde rechazar lo solicitado, pues el artículo 2° de la Ley N° 19.884 exige que los gastos electorales sean efectivamente realizados a propósito del proceso electoral. En la especie, el ajuste respondió a la devolución efectuada por el proveedor debido a un servicio de publicidad digital que no llegó a ejecutarse;

7°) Que, en lo relativo al rechazo del gasto de \$1.490.404 por publicidad radial con Bío Bío Comunicaciones S.A. el Servicio Electoral fundó su decisión en que la empresa proveedora fue condenada por prácticas antisindicales, invocando al efecto el artículo 15 inciso tercero de la Ley N°19.884 que dispone: "*Ningún partido político podrá contratar servicios con empresas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores a la elección*";

8°) Que, sin embargo, esta objeción no fue objeto de ninguna de las cincuenta y ocho observaciones formuladas en el Oficio Ord. G N°9209, mediante el cual el Servicio Electoral requirió al Administrador General Electoral las





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp

Rol N°1782-2025

aclaraciones y antecedentes correspondientes. El rechazo del gasto aparece, por primera vez, en el informe de Auditoría de fojas 1.482, sin que se justifique el rechazo del gasto hasta la dictación de la resolución reclamada, de lo que se advierte que el Partido Político no fue requerido para pronunciarse sobre este gasto, ni se le confirieron los diez días hábiles previstos por el artículo 49 de la Ley N°19.884 para responder a las observaciones, previo a que el Director de dicho Servicio se pronuncie de la cuenta electoral;

9°) Que, a mayor abundamiento, constan en los correos electrónicos de fojas 2.737 y 2.738, junto con la captura del Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral, que el proveedor Bío Bío Comunicaciones S.A., bajo el medio "Radio Bío Bío - Nacional", se encontraba inscrito y con su tarifario aprobado por este órgano desde el veintinueve de junio de dos mil veinticuatro, esto es, dos meses antes de la contratación cuestionada. Hecho que tampoco fue controvertido por el Servicio Electoral en sus presentaciones posteriores en estos autos;

10°) Que, del mérito de autos, se revela que la colectividad ha incurrido en una justa causa de error excusable al contratar con la proveedora Bío Bío Comunicaciones S.A., toda vez que dicho medio de comunicación aparecía como un medio de comunicación inscrito y con su tarifario aprobado en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral al momento de la prestación de los servicios. En consecuencia, existiendo buena fe de parte de la colectividad política y constatándose una falta de congruencia entre aquello que fuera observado en el proceso de auditoría y lo efectivamente rechazado en la resolución impugnada, corresponde acoger la reclamación en este punto y dar por aprobado el gasto de \$1.490.404 por publicidad radial;

11°) Que, respecto de la pretensión de reembolso fiscal, cabe precisar que la reclamante no aportó antecedentes para desvirtuar lo resuelto por el órgano electoral. En efecto, en la resolución impugnada se dejó constancia de que el partido no formuló la solicitud correspondiente ni acreditó un mandato de crédito con una





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp

Rol N°1782-2025

institución financiera conforme al artículo 16 de la Ley N° 19.884, de modo que no se cumplen las condiciones del artículo 17 del mismo cuerpo legal, procediendo el rechazo de la reclamación en este punto;

Por estas consideraciones, **se acoge** la reclamación interpuesta a fojas 2730, por el Partido Político Renovación Nacional, contra la Resolución N°G11939 de dos de mayo de dos mil veinticinco, de la Directora (s) del Servicio Electoral, sólo en cuanto se tienen por subsanadas las Observaciones N°5, N° 8 y N° 9 y se acepta, en lo correspondiente, el gasto de Bío Bío Comunicaciones S.A. respaldado en factura N°97801, por \$1.490.404.

En lo demás, se rechaza la reclamación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1782-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 29/09/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 29/09/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 29/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1782-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 29/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 29 de septiembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 29/09/2026



7C95E4F2-BF2A-4623-B293-5E134FDE5EEF

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.